МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 25 № 06/40 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 2-т “Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ. Мөн зүйлийн 3-т “Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ” гэж заасан. Монгол Улс эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүнийг эрхийг хангах, хорих ял эдлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр НҮБ-аас баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт (1966), Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц (1984), Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон бүх хүнийг хамгаалах зарчмууд (1988), Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрэм (1955), Хүүхдийн эрхийн конвенц (1989), Бүх этгээдийг эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхээс хамгаалахад эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд, тухайлбал, эмч нарын гүйцэтгэх үүрэг (1975), Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай (1981) зэрэг олон улсын гэрээ конвенцод нэгдэн орсон байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 52 дугаар тогтоолоор батлагдан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 7 дугаар зорилгын 7.4 “Хууль сахиулах салбарын хөгжил” зорилтын 7.4.2-т “Салбарын хөгжил, удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлж, байгууллагуудын барилга, байгууламж, дэд бүтцийг системтэйгээр шинэчилнэ”, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөгжлийн хөтөлбөрийн 4.3.6.2-т “Хорих ял эдлүүлэх, цагдан хорих орчин нөхцөлийг хүний эрхийг хангасан түвшинд хүргэх” гэж тус тус тусгагдсан.

Монгол Улсын төрийн эрүүгийн бодлогын хүрээнд гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хорих ял, зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулах, мөрдөн шалгах ажиллагааг шуурхай явуулах, хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх зорилгоор яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, хорих ял эдэлж байгаа хүнийг олон улсын стандартад нийцсэн орчин нөхцөлд байлгах, эрүүгийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор иргэдэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, тэдний аюулгүй байдлыг хангах үүрэг хүлээсэн байдаг. Шүүхийн статистикаас үзэхэд, жилд дунджаар хорих ялаар 2500, зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар 1900 орчим хүн шинээр ял шийтгүүлж, 2024 оны байдлаар хорих ангиудад 6000 орчим хоригдол, Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагад 40 орчим хүүхэд хорих ял эдэлж байгаа бол цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг 2500 орчим хүнд тогтмол хэрэглэж байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага цагдан хоригдогч, хорих ял эдэлж буй хоригдлын орчин нөхцөлийг сайжруулах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх

150070173

ажиллагаанд хүний эрхийг хангах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан үе шаттайгаар шийдвэрлэж байгаа хэдий ч хүний хүчин зүйлээс үл хамаарах санхүү, төсвийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой хүний эрхийн зөрчил гарч, шийдвэрлэгдэхгүй орхигдсоор байгааг Комисс Онцлон тэмдэглэж байна.

НҮБ-ын байгууллагын Хүний эрхийн хорооны зүгээс олон улсын гэрээ, конвенцод нэгдэн орсон гишүүд улсууд гэрээний үүргээ шударгаар биелүүлэх ёстой бөгөөд хүний нөөц, төсөв санхүүжилт, зохион байгуулалтаас шалтгаалсан хүний эрхийн зөрчлийг хүндэтгэн үзэх нөхцөл байдалд хамааруулахгүй гэж үздэг. Тиймээс НҮБ-ын Хүний эрхий хороо, тэдгээрийн тусгай механизмын Монгол Улсад хийсэн айлчлалын дүгнэлт, Монгол Улсын хүний эрхийн Үндэсний комиссын илтгэлийн хэлэлцсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Их хурлаас хүний эрх, эрх чөлөөг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоолд эрх чөлөө нь хасагдсан, хязгаарлагдсан хүмүүсийн эрхийг хангахад чиглэсэн шинэчлэл хийх, хорихоос өөр төрлийн ялын бодлого хэрэгжүүлэх талаар удаа дараагийн зөвлөмж, тогтоол гаргаж Монгол Улсын Засгийн газарт хүргүүлсэн байдаг.

Комисс 2021-2024 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа хорих ангиудад нийт 49 удаагийн хяналт шалгалт зохион байгуулж хорих болон цагдан хорих байрны нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр 13 зөвлөмж, 8 шаардлагыг эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэн ажилласнаас анхаарал татсан, нэн даруй шийдвэрлэх шаардлагатай дараах асуудал байна. Үүнд:

1. Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын нэг цонхны үйлчилгээ бүхий албаны болон цагдан хорих байрны барилга нь 1956 онд баригдаж, төрөх тасаг нэртэйгээр ашиглалтад орсон. Сүрьеэгийн эмнэлгийн зориулалтаар ашиглагдаж байсан бөгөөд 2000-2002 онд ашиглагдаагүй, 2002 оны 05 дугаар сард их засвар хийгдэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. Уг барилга нь чулуун суурьтай, чулуун ханатай, модон шалтай, модон хучилттай, шувуун нуруу төмөр дээвэртэй, ашиглалтад орснооос хойш 62 дахь жилдээ ашиглагдаж байна. Ашиглалтын явцад дээвэр хуурч цоорсон, хучилтаас ус нэвтэрч гоожсон, дулаалгын чанар муудсаны улмаас дулаан алдалт ихтэй, хучилтын модон дам нуруу нь 8-10 см хотойж нуралт үүсэх боломжийг бүрдүүлсэн, шалны банз чийгтэж хугарч цоорсон, дотор халаалт, цэвэр бохир усны шугам элэгдэж нимгэрч цоорсон, цахилгааны утасны хамгаалалтын гадна бүрээс шалбарсан, дотроо хугаралттай, дээвэр нурж орж ирсэн зэрэг нь гэмт хэрэгт сэжиглэгдэн хоригдож буй сэжигтэн, яллагдагчдын амь насанд бодит аюул учруулж болзошгүй байгаа тул цаашид үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлт гарсан байна.

2. Төвлөрсөн бохир усны системд холбогдоогүй 12 хорих ангиудын бохир усны системийг шинэчилж, саарал ус боловсруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлага үүссэн байна. Тухайлбал, Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн Таширын ам дахь 405 дугаар хаалттай хорих анги, 429 дүгээр хаалттай хорих анги-Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн хэрэглэсэн бохир усаа нөөцлөх, соруулж зайлуулах, халдваргүйжүүлэх инженерийн байгууламжгүй тул хуучин газар доорх /цөмийн довтолгооноос хамгаалах бункер/ байгууламжид сүрьеэ өвчний савханцар, өдөөгчөөр халдварлаж өвчилсөн хоригдлын биеэс гарах өтгөн, шингэн, цусаар бохирлогдсон ахуйн бохир усыг хөрс, цэргийн зориулалттай далд байгууламжид нэвчүүлэн хаяж байгаа нь хүрээлэн буй орчин, байгаль экологи, хүн, малын эрүүл аюулгүй байдалд шууд нөлөөлөх нөхцөл байдал үүсгэж байгаа бөгөөд 2022 онд сүрьеэ өвчтэй хүний биеэс гарах шингэнээр бохирлогдсон бохир хөрсөн дээр нэвчиж гарч ирсэн. Мөн 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги, Баривчлах байрны бохирын цооног хөлдсөнөөс Баянзүрх дүүргийн 21-р хороо,

Ганц худаг, Жамсран уулын хормой, ойр орчмын айл, өрхүүдийн хашаа, гэр лүү бохир ус халин орж хөлдсөн асуудал 2021-2023 онд тус тус гарсан бөгөөд энэ нөхцөл байдал дахин давтагдах эрсдэлтэй байна.

3. Монгол Улсын Их Хурлаас эрх зүйн шинэчлэлтийн хүрээнд хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмж, 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдөр дагаж мөрдөн, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хэрэгжүүлэхээр заасан. Цахим удирдлагын хяналтын төвийн ажиллагаа төвлөрч байгаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан конторын барилга нь 1962 онд ашиглалтад орсон, 2016 онд гадна ханын их засвар хийсэн ба өнөөдрийн байдлаар үндсэн хийц бүтээц муудаж хагарал үүссэн, дээврээс ус гоождог, өрөөнүүдийн хана мөөгөнцөртөж, өвөлдөө хүйтэн, цахилгаан далд монтаж муудсанаас гал гарах эрсдэл бий болсон, бохирын далд шугамууд шүүрч 00 өрөөний ханаар нэвчсэн, мөн бохирын хоолой цайны газрын шугамаар бөглөрч дээш хальж, сангийн босоо далд шугам байнга задардаг, цахим хяналтын төвийн барилга байгууламж стандартад нийцээгүйгээс шалтгаалан ял эдэлж байгаа хүнд үр нөлөөтэй хяналт тавих боломж алдагдах, хяналтын системийн нууцлал хамгаалалтын аюулгүй байдалд алдагдах бодит эрсдэл үүссэн.

4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу баривчлах шийтгэл оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг орон нутагт цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэж байгааг үе шаттайгаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шилжүүлэх гэж заасны дагуу 10 аймаг, 4 сумдад хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах баривчлах байрны зориулалтай 70-80 хүний багтаамжтай барилгыг 14 нэгжид шинээр барих шаардлага үүссэн байна. Өнөөгийн байдлаар Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх байр, баривчлах шийтгэл эдлүүлэх байр холилдсон, харуул хамгаалалтын үүргийг цагдаагийн байгууллага хэрэгжүүлдэг, эрүүлжүүлэх, баривчлах шийтгэл эдлүүлэх дэглэм, журам ялгаатай боловч нэгдсэн байдлаар хэрэгжүүлж, холбогдох хууль тогтоомжид заасан зан үйлд нөлөөлөх сургалт явагдах боломжгүй болсон, алба хаагчдын ачаалал нэмэгдсэн, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүмүүс болон баривчлах шийтгэл эдэлж байгаа хүмүүсийн хооронд үл ойлголцол үүсдэг, хоол, хүнс, ариун цэврийн өрөө, нэг хүнд ногдох талбайн хэмжээ зэрэг нь стандартын шаардлага хангаагүй, үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга байгууламж хуучирч муудаж, ашиглах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, бусад хуулиар баталгаажуулсан хүний эрхийг хангах, Улаанбаатар хотын хоршин суугчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, хүний эрхийн аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг үндэслэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2025 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн дараах асуудлыг улсын нэгдсэн төсөвт тусгах арга хэмжээ авахыг Зөвлөж байна. Үүнд:

1. Сургалт хүмүүжлийн сургуулийн барилга, Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын нэг цонхны үйлчилгээ бүхий албаны болон цагдан хорих байрны барихад шаардагдах төсвийн хөрөнгө оруулалт;

2. Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд, Өвөрхангай аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Баривчлах байр барихад шаардагдах төсвийн хөрөнгө оруулалт, тус байранд ажиллах орон тоо, тэдгээрт шаардагдах цалингийн санхүүжилт;
3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Цахим хяналт удирдлагын төвийн барилга барихад шаардагдах төсвийн хөрөнгө оруулалт;
4. Төвлөрсөн бохир усны системд холбогдоогүй 12 хорих ангийн усны сефтик тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, суурилуулах ажлын төсвийн хөрөнгө оруулалт зэрэг болно.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Хувийг, Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд О.Алтангэрэл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Б.Нандинболор танаа.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД